

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วิฑูร มะกรทัต

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 265, มาตรา 268

การที่จำเลยใช้ให้ผู้อื่นเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่งนายตรวจศุลกากรรวม 3 วิชา แทนจำเลย อันเป็นความผิดฐานใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอมนั้น จำเลยมีเจตนาเพียงประการเดียวเพื่อให้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนายตรวจศุลกากรได้เท่านั้น การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นกรรมเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขณะรับราชการตำแหน่งศุลการักษ์ 3 กับพวกอีก 1 คน ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน โดยในการสอบคัดเลือกในตำแหน่งนายตรวจศุลกากรตามประกาศของกรมศุลกากรจำเลยได้ร่วมกับพวกปลอมเอกสารราชการโดยจำเลยเป็นตัวการ ใช้ จ้าง วาน ให้พวกดังกล่าวเข้าห้องสอบโดยแสดงตัวเป็นจำเลยและทำการสอบแทนจำเลยในวิชาที่สอบ 3 วิชา คือ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาษาอังกฤษ ในการนี้จำเลยเป็นตัวการ ใช้ จ้าง วาน ให้พวกดังกล่าวเขียนลงลายมือชื่อปลอมของจำเลยในเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ช่งต่อท้ายเลขประจำตัวสอบ 1139 นายวิฑูร มะกรทัต เป็นลายมือชื่อว่า "วิฑูร มะกรทัต*" ของวิชาดังกล่าว เขียนกรอกข้อความ

ลายมือชื่อปลอมของจำเลยในเอกสารกระดาษปะหน้าและกระดาษคำตอบเลขประจำตัวสอบ 1139 ช่องวิชาที่สอบว่า "ความรู้ความสามารถทั่วไป" "ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง" และ "ภาษาอังกฤษ" พร้อมทั้งกรอกข้อความในช่องจำนวนแผ่นกระดาษคำตอบว่า "5" แผ่นสำหรับ 2 วิชาแรก และ "3" แผ่นสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ และเขียนข้อความลายมือชื่อปลอมของจำเลยในกระดาษคำตอบข้อสอบจำนวน 5 แผ่น ของ 2 วิชาแรก และ 3 แผ่นของวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กระดาษปะหน้าคำตอบและกระดาษคำตอบดังกล่าวคณะกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งนายตรวจสุลกการ กรมสุลกการ เจ้าพนักงานได้ทำขึ้นในหน้าที่อันเป็นเอกสารราชการ เสร็จแล้วตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยเป็นตุการ ใช้ จ้าง วาน ให้พวกดังกล่าวใช้อ้างเอกสารราชการปลอมนั้น ๑ส่งให้กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบ เพื่อนำไปให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกทำการตรวจผลการสอบต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคนอื่น ๑ และผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าจำเลยได้ไปสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ทั้งได้ลงลายมือชื่อในเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เขียนกรอกข้อความลายมือเขียนของจำเลยในกระดาษปะหน้าและกระดาษคำตอบข้อสอบ เพื่อให้เชื่อว่าเป็นเอกสารราชการที่แท้จริง จนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหลงเชื่อทำการตรวจข้อสอบ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 83, 84

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268 กระทั่งเดียว การกระทำของจำเลยเป็นความผิด 3 กรรม เรียงกระทั่งลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 9 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 (ที่ถูกเป็นมาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 265, 84, 91) นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้อง แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษ จำเลยเป็นความผิด 3 กรรม ตามจำนวนวิชาที่สอบอันได้แก่วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และวิชาภาษาอังกฤษ นั้นเห็นว่า การที่จำเลยใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมดังที่โจทก์ฟ้องในคดีนี้มีเจตนาเพียงประการเดียวเพื่อให้สอบคัดเลือกเข้าเป็น นายตรวจศุลกากรได้เท่านั้น การกระทำความผิดโจทก์ฟ้องจึงเป็นกรรมเดียวตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 90 ปัญหานี้แม้จำเลยจะมีได้ฎีกา แต่ก็ยังเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ และโทษที่ศาลอุทธรณ์ กำหนดมานั้นสูงเกินไปสมควรกำหนดให้เบาลงอีก

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 265, 84, 90 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยเพียงกรรมเดียวมีกำหนด 2 ปี

(เชียรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ